

מסורת הש"ס

(א) לשל סו: גיטין נה. (נפדות פ"ו מ"ט), (ב) כ"מ מנ: ע"ש, (ג) נפי' חוס' ע"ז. (ד) ד"ה ר"מ, (ה) לקמן לו: ב"מ ק: (ו) וסוה ל: לא, (ז) רש"י כהמ, (ח) כתובות (ו) לקמן ק: וז"ג, (י) גי' רש"י כהמ, (יב) כתובות נא: (יג) נש וי"צ קסט:, (יד) רש"י מנחם (ס) נשיך למתני בדף גז: (טו) עיך לע"ג.

‏»‏

הגהות הב"ח

(א) גמ' מ"ד הגזל רחל וגזול וילדה כ"ל ותיבם פרה ממח: (ב) שם משום דקסבר שני במקומו עומד. צ"ע מו פ"א משמע דילה לא מקרי שני כלל (והש"א חפר): (ג) רש"י ד"ה משלם אותה ואל גיזותה ואל רולדותיה כל כו' כ"ל: (ד) תור"ח משלם כו' וכל שבת. ויכ"ה השערי"ו וי"ש שהר"ף:

‏»‏

הגהות הגר"א

[א] חוס' ד"ה משלם כו' לגזלן (דסו על קו ע"י מיבם לגזלן). י"צ לגזל כ"ל דלא כרש"י: [ב] ד"ה מאל כו' ואל"מ כו'. י"צ אכל להמצי"ם נוחל ואל דוקא לאחר יאוש ל"י וקרקע אין לא יאוש דר"י פ"ל דשני אלו קונה כלן ומכש"ל ק"צ ב ו"ח מ"ש לצטט כו' ואולי נשתמטיו (ועגהרי"ם שם ע"ד פ"ק א: [ג] ד"ה דלחל כו' אכל ליכא למחר כו'. י"צ אכל הרי"ף והעני"ם מפרשים הל בשבחה דממילא וינחל דסתם שבת משמע כל השבח וכן לא פריך לר"י משום דלמדיה לא קני אלא לאחר יאוש בשבחה דממילא כ"ל:

‏»‏

רבינו חננאל

ואו איכא פסידא כגון מריש שבנאו בבירה שרינה רבנן בגזילה שאינה קיימת, נוטל דמי מפי חקנת השבים מנחי'. גזל פרה מעוברת. רחל טעונה וגזזה משלימא אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומ' גזילה חזרות בעיניה, ר' שמע' אומ' ראיין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. פיר', ר' מאיר סבר מחזיר הכל. או שינוי קונה וקנסא הוא דקניס בגזל, מאי נפקא מינה היכא דכחש במחש, שנינו במקומו עומד אפילו כחש גזילה חזרת בעיניה ואי אמ' קנסא הוא אי שבח חזרת בעיניה, כחש כשעת גזלה. ואחינן למיפשט מגזל בהמה והזקינה עבדים והזקנו ששלמין כשעת הגזלה ר' מאיר אומ' עבדים ורשעין דר' מאיר דר' מאיר דקניס לשלם הגזות והולדות מי שגזל במזיד. אבל בשוגג, כיון שגזל בהמה על מנת שהיא שלגוי ויכוצא בה ונמצאת שלישארל, מאי. ופשטיה לן מיהא גובין מן המחוררין, פיר' ולא מן המשועבדין. פירות, ושבח קרקעות, והמקבל לזון את בן אשתו או בת אשתו, ויטטר חוב וגט חוב או כתובת אשה שאין בהן אחריות, פיר' והנציא אין מאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות ממשעבדי מפני תקין העולם. פיר', במאה דינא והשביחה הלוקח ושוה עכשיו ק"ק ובא בעל חוב וטרפה כמות שהיא, הלוקח גובה הקרן אפילו ממשעבדי אבל השבח מבני חורין בלבד, וכן מוונות האשה המקבל עליו לזון את [בן] אשתו או בת אשתו בלא קניין. מאן שמעת ליה דאמ' אחריות לאו טעות סופר היא ר' מאיר, דהנן בפרק שנים אוחזין בטלית מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר כול', שמע מינה האי מתניתא ר' מאיר היא, וקתניא פירות ושבח קרקעות מן המחוררין. היכי דאמי, כגון שגזל שדה מליאה פירות ומכרה לאחר והשביחה ובא בעל חוב של נגזל וטרף לשרה בשבחה ופירותיה ולא שימינן ליה השבח ללוקח אף על פי שאינו נושה בו אלא הקרקע בלבד, קרקעות מן המחוררין.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

גזילה קיימת. חייב להחזירה: והא אצנט דגזילה קיימת הוא. ועליו נשנית תקנה שצמי רבי שלא להחזירו: ועל המריש. במסכת גיטין. מריש קורה: **משום פסידא דצירה שווה רצנן כדליפא**. ומיהו דמי צעי לאהדורי האיל גזילה קיימת בצירה: **משלם אוסא והא גיווסיה** (ו). כל מה שנטל ממנה ומה שהשביחה: **גזילה חזורה נענייה**. כמות שהיא עכשיו ריקנית יחזירנה והדר משלם דמי גיזות ועובר כמו שהיה בשעת הגזילה ולא שצח הגיזה שהשביחה אכלו ולא שצח הולד דלא קניס רבי יהודה אכל דמים שצשעת הגזילה משלם דליכא למאן דלמיר כל הגולנים צליר משעת הגזילה ישלמו: **רואים אוסא נאילו היא שומא אלאו כנסף**. משעת הגזילה ומשלם דמים כשעת הגזילה. ולקמן (ע"ז) מפרש צמחי פליגי ר' יהודה ור"ש: **קנסא קניס**. שלא יהא חוטא נשכר בגזילה ליטול את השצח: **ונפקא מינה**. להיכא דלא השביחה אלא כחשה אי אמרת טעמא משום דשינוי במקומו עומד כחשה נמי הדר כדליתא השתא ואי טעמא משום קנס' הוא ושינוי קני משלם כדמעיקר' (י' היכא דליכא קנסא ה"נ איכא שינוי ומשלם כמעיקרא): **והזקינה**. דאשתני לגריעותא והיינו כחשה: **עצבים אומר לו הרי שלך לפניך**. דעבדא כמקרקעי דמי וקרקע הדרא צעינה ואינה נגזלת לקנות לגזלן צעינו וליהות ברשותו: **דמי זמרו**. כדמעיקרא ואלע"פ דהשתתא שוי טפי לנריכס זמר אדום: **והכא קנסא קא קניס**. צמתני' וצנצע דלאו גזלן הוא ולאו חוטא הוא לא קניס דהא שוגג הוא: **מדאפיך רב**. לקמן בפרקין (דף טו:): **בשוגג**. כגון לוקח שלקח מגזלן והשביחה ולא ידע שהיא גזולה: **מן המחוררין**. מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים:

פירות ושבח פירות. מנן במסכת גיטין (דף מח:): אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם הפסק לקוחות. אכילת פירות ושבח קרקעו' מפרש להו בשנים אוחזין (ב"מ ד' יד:): **גט חוב**. שטר חוב: **שאינן צו אחריות**. שלא נכסיו עשנד לו לוח כשעת הלוואה. אחראין לך לפרוע מלוה זה: **לאו טעוס סופר הוא**. ואינו גובה מנכס' משועבדים ולא אמרינן אין לך אדם המלוה מעותיו בלא שעבוד נכסי לוח והסופר טעה ולא כתב צו אחריות אלא דוקא אולינן צמח: **שטר: רבי** דאפיך דאפיך צמח (סע ד' צב:): מנא שטרי חוב אין צהן אחריות נכסים יחזיר לפי שאין צ"ד נפרעין מהן: **כשהוא גובה**. הלוקח חזר על הגזלן שהנגזל בא ונוטל שדה כמות שהוא והלוקח חזר על הגזלן שמכרה לו באחריות: גובה

דפליגי אם יש לו שצח אם ע"כ בשצח היתר על היציאה דיציאה למה לא יטול מן הנגזל מי גרע מיורד בשדה חצירו שלא ברשות ועוד דעדיפא מיניה משנינן צפ' מי שמת (ב"ב דף קמ:): מאי שצח חצי שצח ומיהו המקשה ודאי ס"ד דטריף כל השצח אף שכנגד היציאה ולפי סברתו הא דתניא צפ"ק דב"מ (דף טו). אם השצח יותר על היציאה נוטל השצח מצעל הקרקע והיציאה מצ"ח ואוקומינן בגזול וגזול לא אחיא כר' מאיר דלר"מ אפי' יציאה מנגזל לית ליה משום דקניס א"נ יש לחלק דהתם איירי בלא ידע שהיא גזולה דשוגג כי האי לא קניס: דילמא

שמע מינה דסבר ר' מאיר שינוי קונה והכא קנסא קניס, שמע מינה. איכא דאמרי הא לא מיבעיא לן, כי קא מיבעיא לן ר' מאיר דקניס לשלם הגזות והולדות מי שגזל במזיד. אכל בשוגג, כיון שגזל בהמה על מנת שהיא שלגוי ויכוצא בה ונמצאת שלישארל, מאי. ופשטיה לן מיהא גובין מן המחוררין, פיר' ולא מן המשועבדין. פירות, ושבח קרקעות, והמקבל לזון את בן אשתו או בת אשתו, ויטטר חוב וגט חוב או כתובת אשה שאין בהן אחריות, פיר' והנציא אין מאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות ממשעבדי מפני תקין העולם. פיר', במאה דינא והשביחה הלוקח ושוה עכשיו ק"ק ובא בעל חוב וטרפה כמות שהיא, הלוקח גובה הקרן אפילו ממשעבדי אבל השבח מבני חורין בלבד, וכן מוונות האשה המקבל עליו לזון את [בן] אשתו או בת אשתו ושבח קניין. מאן שמעת ליה דאמ' אחריות לאו טעות סופר היא ר' מאיר, דהנן בפרק שנים אוחזין בטלית מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר כול', שמע מינה האי מתניתא ר' מאיר היא, וקתניא פירות ושבח קרקעות מן המחוררין.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צה.

באן בגזילה קיימת. תימה רועים מאי גזלה קיימת איכא וי"ל דאיירי צרועה צהמה של אחרים וגגג מהן גיזה וחלצ ולאו משום דחשוד להרעות בשדות של אחרים דכיון שאין הבהמה שלו אין אדם חוטא ולא לו כדלמך צפרק קמח דבצח מליעא (דף ה:): **י' משלם דמי פרה העומדת ל"אד**. (ו) וכל שצח שמשעת גזלה עד שתלד ואו לגזלן: **חמשה** גובין מן המחורררים. אע"ג דמנא מנינא תנא

ושייר הני דמתן בהנמקין (גיטין דף מח: ושם י:) אין מוציאין למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני מיקון העולם והתם נמי שייר המקבל עליו לזון בן אשתו וצח אשתו וגט חוב שאין צו אחריות ומכאא קשה לשמואל דלמך צפ"ק דב"מ (דף יג.) אומר היה ר"מ שטר חוב שאין צו אחריות נכסים אין גובה לא מנכסים משועבדים ולא מצני חורין והכא משמע דגני מצני חורין ומיהו בלאו הכי אימותב שמואל התם מצרייתא אחריתי ויש לדחות דשמואל הוא מפרש שאין צו אחריות היינו שמופרש שלא קבל עליו אחריות והא דמוקי לה הכא כר"מ משום דלכאורה כוומיה אחיא:

מאן שמעת ל"ה דאמר אחריות דא' מעות סופר בו'. וא"ת [ב] בלאו האי טעמא ה"מ למפרך מאן שמעת ליה דקניס ר"מ וש"מ דבשוגג קניס ואו לא הוה לר"ך לאחייי צרייתא אלא מתני' דהניוקין (גיטין דף מח: ושם) דלין מוציאין לאכילת פירות וי"ל דמנח זה לא ה"מ לאוכוחי דליתא כר"מ דהא רבי יהודה נמי מלינן למימר דקניס לרב זביד דלמך דלרבי יהודה שצח שעל גצי הגזילה היו דנגזל אע"ג דנשתנית ע"י כגון נטענה או נתעברה אלא גזלן והאי שצח שהשציח הלוקח היינו נמי שצח שעל גצי הגזילה ויקנסו צו ר' יהודה כמו דהיא דלקמן (ע"ב) לרב זביד ואע"ג דכי נוקי לה נמי כרבי יהודה אכתי מצי לאוכוחי דהשתא ר' יהודה דלא קניס ליה כולי האי קניס בשצח זה שע"ג קרקע ר"מ דקניס טפי לא כ"ש מכל מקום טפי ניחא ליה לאוכוחי מר' מאיר גופיה ר"י:

י' דאתא בע"א ארעא ושקיף ארעא ושבחא ש"מ בשוגג נמי קנים. ה"מ לשנויי דבשצח היתר על היציאה מיירי דההוא לא הוה קנס דכיון דקרקע אין נגזלת ברשותיה ואפילו אשצחיה ולא דמי למטלטלי דב"מ (דף יד: ושם) דלוקח מנגזל לית ליה שצחא איכא לאוקמי כגון שקנו מיזו כדלמך התם אלא דצללו הכי משני שפיר [ג] אכל ליכא למימר דסתם שצח משמע הכל צין כנגד היציאה צין מה שיתר על היציאה דהא התם גצי פלוגתא דרב ושמואל צמוכר שדה לחצירו וגמלאת שאינה שלו חזר על המוכר שצחיה ועוד לו באחריות גובה קרן מנכסים משועבדין ושצח מנכסים בני חורין ולא מן המשועבדין, מפני מיקון העולם, לפי שאין קטנינן ואין הלוקח יודע צממה

להיזכר (כתובות א:). והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו. אף הוא אין גובה מן המשועבדים, לפי שאין קטנינן ואין מתוים, והא דמתן בהנשא (כתובות קא:) והיא מונית מנכסים משועבדין מפני שהיא כעצמ חוב, מוקמינן לה התם בשקט לה מדר, דסתם קנין לכתיבה עומד (שם א:).

כגון שגזל חבירו שדה פירות ואכל הפירות אין גובה הנגזל דמי פירות שאכל אלא מבני חורין, וכן המוכר שדהו פירות ואכל השבח מבני חורין בלבד, וכן מוונות האשה המקבל עליו לזון את [בן] אשתו או בת אשתו בלא קניין. מאן שמעת ליה דאמ' אחריות לאו טעות סופר היא ר' מאיר, דהנן בפרק שנים אוחזין בטלית מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר כול', שמע מינה האי מתניתא ר' מאיר היא, וקתניא פירות ושבח קרקעות מן המחוררין.

עין משפט ונר מצוה

יז א מ"י פ"ט מה' גזילה ה' ז ופס"א מהלכות מלוה הלכה א סוג עשין עג טו"ש"ע ח"מ ס' שעצ סעי' א:
יח ב מ"י וסמג שם טור ש"ע ח"מ שעצ סעי' א ופי' קטו סעי' א:
יט ג מ"י פס"ג מה' אשיות הלכ' יח סמג עשין מח טו"ש"ע א"ע ס' קוד סעיף ד:
כ ד מ"י פ"ט מהלכות גזילה ואכילה הלכה ו סמג עשין עג טו"ש"ע ח"מ ס' שעצ סעיף א:

‏»‏

מוסף רש"י

על המריש. קורה, וחקנות חקשיב ואילו במסכת גיטין (לע"ז יטו). בבירה. בית גדול (גיטין נה). מפני תקנת השבים. שם אלה מצרכו לקצקע צירמו ולהחזיר מריש עצמו וימנע מלעשות תשובה (שם). בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. דלקרקע דמי וברשותיה דמריה קיימי (לע"ז צו). דקיימא לן קרקע אינה נגזלת וכל מקום שהיא ברשות בעליה עומדת ועמד מתקרקעי דמי ואינו נגזל להיות נקנה לגזלן לשלם דמים, הליכך כי אוקין ברשותיה דמריה אוקין (ב"מ פ). וקרקע אינה נגזלת. כלומר אינה קניה לגזלן בשום יאוש, דלעולם בחוקת בעליה היא, דמקראי נפקא לן בהנזל בתרא (קא:) (סוכה ל). גזלן לו דמי צמורה. קני בשטיי לר"מ ולא יחיא ליה אלא דמי זמרו צמח צמח צמח לנן דמריה ליה אס יציאה דספירא ליה לר"מ כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן ויטול הצמר לעצמו אפי"ם שהוא מעולה עכשיו בדמים (ע"ז א). אכל לא דמי שצח, או זה ימן שצרי משלם ויקח האמר (לע"ז פ). גובין מן המחוררין. מנכסים פירות ושבח פירות. דמתן צמס' גיטין (מח:) אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים מפני מיקון העולם, ובעסי אוחזין בטלית (יד:) מפרש לאכילת פירות ולשבח קרקעות טי"ד, הרי שגזל שדה מחזירו ומכרה והרי היא יוצאה דנין מתחת יד הלוקח עם שצח שהשציח הלוקח מוצל ועבר ועם פירות שצח, שהנגזל טורפה ממנו, כשהוא חזר על המוכר שצחיה ועוד לו באחריות גובה קרן מנכסים משועבדין ושצח מנכסים בני חורין ולא מן המשועבדין, מפני מיקון העולם, לפי שאין קטנינן ואין הלוקח יודע צממה